



ALIMENTATION DU CET : Plafond de 10 jours + Congés d'ancienneté



la
cgt

JRTT : 5 jours / an

RCR : 5 jours/ an

CP : 5 jours / an

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions et limites de l'article L. 3253-8 du Code du travail (sur ce point, on peut se reporter au guide pratique de l'AGS, édition 2024, notamment sa page 32). Cette disposition est d'ordre public.

Tout salarié de statut ouvrier ou employé titulaire d'un contrat à durée indéterminée (à l'issue de sa période d'essai) bénéficie du CET.

Il permet à chaque salarié qui le désire, d'épargner en fin de période de RTT, soit le 31 décembre d'une année, des jours de repos non pris sur la période de référence.

Le congé ainsi épargné doit être pris dans une période de 5 ans.

La période de référence retenue est : Du **1^{er} juin au 31 mai**.

Les droits constitués au cours d'une période de référence sont disponibles dès le premier jour de la période suivante. Le droit minimal pour la prise du congé est fixé à une journée.

En cas de départ de l'entreprise, et quel qu'en soit le motif, les droits acquis deviennent immédiatement disponibles :

En cas d'utilisation du C.E.T comme congé « de fin de carrière » les droits du salarié seront majorés, à la charge de l'entreprise et exclusivement en temps :

Les droits du salarié sont alors abondés (en jours) comme suit :

De 10% pour les congés d'au moins 3 mois : Jusqu'à 66 jours

De 15 % pour les congés compris entre 3 et 6 mois : Entre 66 jours et 132 jours

De 20% pour les congés d'au moins 6 mois : Plus de 132 jours

L'abondement est arrondi au demi-supérieur. Il est appliqué sur les CET posés, et non pas sur le solde total si le salarié ne pose pas tous ses jours.

Exemple : Si un salarié à 140 jours dans son CET. Il utilise les 140 jours de comme congé de fin de carrière : il a droit à un de 28 jours supplémentaires (140 x 20%).

Les salariés qui le souhaitent peuvent décider de transformer leur allocation de fin de carrière en congé de fin de carrière. Dans ce cas, le salarié doit prendre un congé d'une durée minimale d'une journée.

Demande possible de paiement d'une indemnité correspondant à tout ou partie des droits disponibles dans les cas suivants :

- Départ de l'entreprise.
- Mariage du salarié ou d'un enfant.
- Naissance ou Adoption.
- Divorce/ Rupture de Pacs / Rupture de concubinage si les deux personnes sont sur la même déclaration d'impôt.
- Invalidité du salarié ou du conjoint.
- Acquisition ou agrandissement d'une résidence principale ou secondaire.

La prise de jours CET est soumise à des délais de prévenance :

- 1 semaine avant pour la prise de 1 à 2 CET.
- 2 semaines avant pour la prise de 3 à 5 CET.
- 1 mois avant pour la prise de 6 à 15 CET.
- 2 mois avant pour la prise de 15 à 30 CET.
- Six mois pour toute utilisation supérieure

Bon à savoir : Si les délais de prévenance sont respectés, la prise de CET ne peut être refusée par la hiérarchie. L'autorisation d'utilisation du CET sera automatiquement accordée sans que le salarié n'ait à justifier des motifs de sa demande. L'employeur ne pourra refuser son autorisation qu'en cas de force majeure dûment justifié.

ALIMENTATION DU CET :

RTT : Au 31 Décembre : bascule automatique de 5 jours vers le CET (sous réserve de l'application du plafond CET). Au-delà des 5 jours, le solde sera déversé dans le compteur RTT N-1 et devra être pris avant le 28 février.

RCR : Au 31 Décembre : bascule de 3 jours vers le compteur RCR de l'année suivante. Au-delà, bascule de 5 jours vers le CET (sous réserve de l'application du plafond CET). Au-delà des 5 jours, le solde sera déversé dans le compteur RCR N-1 et devra être pris avant le 28 février.

Pour éviter une perte de jours de RCR il est possible de demander une monétisation.

CP : Au 31 Mai : bascule automatique de 5 jours de CP et des congés d'ancienneté vers le CET (sous réserve de l'application du plafond CET).

La bascule de jours de repos vers le CET est limitée à 10 jours par an (hors congés d'ancienneté) :

- Pour les Ouvriers / Employés, la limite des 10 jours est appréciée au 31 Mai
- Pour les TAM / Cadres, la limite des 10 jours est appréciée au 31 Décembre

TRANSFERT DE JOURS DE CET DANS LE PERCO :

Possibilité de transférer dans le PERCO des jours de CET **une fois par an**, dans la limite de **10 jours** (dans la mesure où celui-ci affiche un crédit au moins égal au nombre de jours transférés), exonérés d'impôts sur le revenu lorsque les sommes seront perçues au moment de votre retraite, avec un abondement de 35 % du montant versé.

La 2ème quinzaine de septembre, tout détenteur de jours de CET reçoit une communication d'AMUNDI de proposition de transfert de CET dans le PERCO, 15 jours de délai pour répondre, puis monétisation de jours sur la paie d'octobre et versement des sommes début novembre sur les comptes des intéressés avec l'abondement. Demande de transfert à effectuer via son compte AMUNDI.

- **Pour Info** : La valeur brute du transfert de CET sur le PERCO est soumise à certaines cotisations sociales.